

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 22/2025/HSST
Ngày: 22/9/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Bùi Đình Thông

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Xuân Toàn, Ông Bùi Đình Sỹ

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông: Nguyễn Hồng Sơn - Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 9 năm 2025, tại Tòa án nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2025/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 9 năm 2025 và thông báo thời gian mở lại phiên tòa số 03/TB-TA ngày 15/9/2025 đối với bị cáo:

Lương Kim H, Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 06 tháng 3 năm 1963, tại phường T, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Số A, đường N, phường P, thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: Lớp 10/10; Con ông: Lương Ngọc T (đã chết), Con bà: Phan Thị N (già yếu); Vợ: Lê Thị H1; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa.

- Người bị hại: Ông Ngô Đức H2, sinh năm 1953 (đã chết).

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Anh Đào Thanh T1. Sinh: 26/3/1992; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Địa chỉ: Thôn H, xã C, tỉnh Hà Tĩnh. (Vắng mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Trần Quang H3. Sinh: 25/3/1973; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Địa chỉ: K, phường T, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt).

+ Anh Lê Anh N1. Sinh: 19/10/1983; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Địa chỉ: Số A, đường Q, phường T, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt).

+ Anh Nguyễn Như N2. Sinh: 30/7/1998; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Địa chỉ: Thôn L, xã Đ, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt).

+ Chị Lê Thị H1. Sinh: 20/5/1971; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Địa chỉ: Số A, đường N, phường P, thành phố H. (Có mặt).

- *Người làm chứng:* Anh Nguyễn T2. Sinh: 10/02/1986. Địa chỉ: Thôn Đ, xã C, tỉnh Hà Tĩnh. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lương Kim H, có giấy phép lái xe hạng FC do Sở G cấp ngày 19/11/2024, có giá trị đến ngày 19/11/2029. Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 26/3/2025, H điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14, kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 37R-010.27, chở máy ủi và máy xúc đi từ tỉnh Quảng Ninh về xã Đ, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường T, tỉnh Hà Tĩnh) để phục vụ thi công công trình, trên xe có anh Nguyễn Như N2. Đến khoảng 05 giờ 02 phút ngày 27/3/2025, khi về đến K+300 đường Quốc lộ 281 thuộc địa phận thôn Đ, xã V, huyện C (nay là thôn Đ, xã C), tỉnh Hà Tĩnh theo hướng từ xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã G, tỉnh Hà Tĩnh) ra đường Q. Đây là đoạn đường vòng, cong về phía bên trái theo hướng di chuyển từ xã G đi đường Q. Lúc này, H điều khiển xe đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều đi của mình, chiếm một phần đường của xe đi ngược chiều. Khi đang điều khiển xe đi trong khu vực đường cong, H quan sát thấy có biển báo đường giao nhau ở mép đường bên phải theo chiều đi của mình. Sau đó, H phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 do ông Ngô Đức H2, trú tại tổ dân phố H, thị trấn N, huyện C (nay là tổ dân phố H, xã C, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đi ngược chiều ở giữa đường, sát với vạch kẻ phân chia phần đường, H điều khiển xe đánh lái sang phải để tránh xe mô tô do ông H2 điều khiển. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần nên góc phía trước bên trái somi romoóc biển kiểm soát 37R-010.27 va chạm với góc bên trái ốp mặt nạ phía trước phần phía trên cánh yếm bên trái xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 ở phần đường bên phải theo hướng di chuyển của xe mô tô, làm ông H2 cùng xe mô tô ngã ra mép đường bên phải theo hướng di chuyển của ông H2. Lúc này, H quan sát qua gương chiếu hậu nhìn thấy xe mô tô ngã ra đường nhưng H vẫn tiếp tục điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Thấy vậy, anh Nguyễn T2 đang quét rác bên đường đã sử dụng xe mô tô của mình đuổi theo đến qua ngã tư giao nhau giữa đường Q với đường Quốc lộ 281 khoảng 100 m thì chặn được xe ô tô. Anh T2 yêu cầu và chở H quay lại hiện trường vụ tai nạn. Khi đến hiện trường thấy ông H2 đã chết, H trở lại xe ô tô và tiếp tục điều khiển xe đi về phường T, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó cơ quan Công an đến yêu cầu H đến làm việc. Hậu quả: Ông Ngô Đức H2 tử vong, xe mô tô và xe ô tô bị hư hỏng bị hư hỏng một số bộ phận.

Biên bản khám nghiệm hiện trường vào hồi 06 giờ 05 phút ngày 27/3/2025, phản ánh: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông là Km 28+300 đường Quốc lộ 281 thuộc địa phận thôn Đ, xã C, tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường cong về phía bên phải theo chiều đi từ đường Q đi xã G, tỉnh Hà Tĩnh. Đường Quốc lộ 281 được rải thảm nhựa rộng 7,2m, có vạch kẻ sơn màu vàng, nét đứt chia đường làm hai chiều đi, mỗi chiều rộng 3,6m, tại khu vực xảy ra tai nạn giao thông đường rộng 7,4m, có vạch kẻ bằng sơn màu vàng chia đường làm hai chiều, chiều từ xã G đi Quốc lộ A rộng 3,9m, chiều ngược lại rộng 3,5m. Tại mép đường bên phải theo chiều đi từ xã G đi Quốc lộ A có biển báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên (W.207a), ở bên trái có biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải (W.201b).

Lấy mép đường bên phải đường Quốc lộ 281 theo hướng từ đường Q đi xã G làm mép chuẩn, lấy cột mốc H3/28 ở bên phải đường Quốc lộ 281 theo hướng đường Q đi xã G làm điểm mốc để định vị dấu vết, phương tiện tại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Đặc điểm, vị trí, thứ tự nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết tại hiện trường thể hiện trên sơ đồ như sau: 01 chiếc mũ bảo hiểm màu đen, kích thước (21x25)cm trên đường nhánh bên phải đường Quốc lộ 281 theo chiều từ đường Q đi xã G. T3 mũ bảo hiểm cách mép đường làm chuẩn 70 cm và cách điểm mốc 3,8m về phía đi đường Q. Ký hiệu (1); Vùng mảnh vỡ nhựa thứ nhất, kích thước (30x25)cm ở trên phần đường bên phải theo chiều từ đường Q đi xã G. T3 vùng vết cách mép đường làm chuẩn 35cm và cách tâm (1) đi về phía xã G là 13m. Ký hiệu (2); Vùng mảnh vỡ nhựa thứ hai, kích thước (60x30)cm ở trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 281 theo chiều từ đường Q đi xã G. T3 vùng vết cách mép đường làm chuẩn 120cm và cách tâm (2) đi về phía xã G là 5,5m. Ký hiệu (3); Tử thi ông Ngô Đức H2 và vũng máu có kích thước (160x62)cm ở phần đường bên phải đường Quốc lộ 281 theo chiều từ đường Q đi xã G. Tử thi nằm úp giữa đường, đầu hướng ra tâm đường, cách mép đường làm chuẩn 150cm và cách tâm (3) về phía đi xã G là 85cm, chân tử thi hướng vào lề đường và trùng với mép đường làm chuẩn. Ký hiệu (4); Xe mô tô biển kiểm soát 38Z1- 4254, màu đen đỏ, nhãn hiệu Honda Wave nằm ngả nghiêng bên phải ở phần đường bên phải đường Quốc lộ 281 theo chiều từ đường Q đi xã G, đầu xe hướng ra tâm đường, đuôi xe hướng vào lề đường. T3 trục bánh trước xe mô tô cách mép chuẩn 155cm và cách đỉnh đầu (4) về phía xã G là 256cm, tâm trục bánh sau cách mép đường làm chuẩn 55cm. Kí hiệu (5); Vết cày thứ nhất, còn mới ở trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 281 theo chiều từ đường Q đi xã G, kích thước (36x1)cm. Điểm đầu vết cách mép chuẩn 283cm, điểm cuối vết cách mép chuẩn 280cm. Kí hiệu (6); Vùng mảnh vỡ nhựa, giầy bên phải có kích thước (45x40)cm nằm bên phải đường Quốc lộ 281 theo chiều từ đường Q đi xã G ở khu vực tay lái vết (5). T3 vùng mảnh vỡ cách mép chuẩn 195cm, cách điểm cuối (6) về phía đi xã G là 30cm. Ký hiệu (7); Vết cày thứ hai có kích thước (14x1)cm ở trên mặt đường bên phải đường Q. Điểm đầu vết cách mép chuẩn 270cm và cách điểm cuối (6) là 55cm về phía đi xã G, điểm cuối vết cách mép chuẩn 282cm. Ký hiệu (8); Có một vết cày sâu mặt đường,

kích thước (7x3,5x0,5)cm ở phần đường bên phải theo chiều từ đường Q đi xã G. T3 vùng vết cách mép chuẩn 296cm và cách điểm cuối (8) về phía xã G là 25cm. Ký hiệu (9); Vùng mảnh vỡ nhựa, giày bên trái, có kích thước (155x70)cm ở phía sau đuôi (5), tâm vùng vết cách mép chuẩn 60 cm và cách tâm (9) là 51cm;

Biên bản khám nghiệm xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14, kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 37R-101.27 vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 27/3/2025, phản ánh: Góc phía trước bên trái của romoóc biển kiểm soát 37R-101.27 có dấu vết mài trượt, bám dính chất màu đỏ, màu trắng dạng sơn, kích thước (29x8)cm. Chiều hướng dấu vết từ trước ra sau, vị trí cao nhất của dấu vết cao cách mặt đất 95cm, vị trí thấp nhất của dấu vết cao cách mặt đất 67cm; Máng bên trái bánh phía ngoài hàng bánh thứ nhất có dấu vết trượt, rách cao su kích thước (12x9)cm, tâm dấu vết cách chân van 14,5 cm theo chiều chuyển động tiến của bánh xe; Kỹ thuật an toàn phương tiện: Xe hoạt động bình thường.

Biên bản khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 27/3/2025, phản ánh: Vành bánh trước bị cong vênh, chiều hướng từ ngoài vào tâm bánh, mặt bên trái của vành có dấu vết trượt xước, kích thước (68x1,6)cm. T3 dấu vết cách chân van 40cm theo chiều chuyển động tiến của xe; Muay ở bánh trước có dấu vết nứt vỡ, bám dính chất màu đen, kích thước (12,5x3,1)cm, tâm dấu vết cao cách mặt đất 22,5cm; Mặt bên phải của đĩa phanh bánh trước có dấu vết mài trượt, bám dính chất màu trắng, kích thước (7x0,5)cm, chiều hướng từ ngoài vào tâm; Mặt ngoài trục bánh bên phải của bánh trước có dấu vết trượt xước, bám dính chất màu đen, kích thước (2x1,5)cm, chiều hướng từ trước ra sau, tâm cao cách mặt đất 21,5cm; Mặt ngoài giảm xóc phía trước bên phải có dấu vết mài trượt, bám dính chất màu trắng, kích thước (2,5x2)cm. Chiều hướng từ dưới lên trên, tâm dấu vết cao cách mặt đất 25,5cm; Mặt ngoài ốc trục bên phải bánh trước có dấu vết mài trượt, bám dính chất màu trắng, kích thước (1,5x1)cm, tâm dấu vết cao cách mặt đất 28cm; Góc bên trái mặt nạ phía trước có dấu vết nứt vỡ, trượt xước kích thước (32x5)cm, chiều hướng từ trước ra sau, tâm cao cách mặt đất 81,5cm; Góc phía trên cánh ướm bên trái có dấu vết nứt vỡ, trượt xước, kích thước (28x14)cm, chiều hướng từ trước ra sau, tâm cao cách mặt đất 79cm; Cung sau chấn bùm bánh trước bị gãy bung rời khỏi phương tiện; Ốp phía trước tay lái bị gãy bung rời khỏi phương tiện. Góc bên trái có dấu vết nứt vỡ, trượt xước, kích thước (3x2)cm. Mặt ngoài đầu mút tay lái bên trái có dấu vết trượt xước, bám dính chất màu vàng kích thước (0,5x0,4)cm, tâm cao cách mặt đất 95cm; Cụm đèn phía trước bị bung rời khỏi vị trí ban đầu, chỉ kết nối với xe bằng dây điện. Mặt ngoài có dấu vết trượt xước, bám dính chất màu cam, màu xanh kích thước (7,5x5)cm, chiều hướng từ trước ra sau; Bảng điều khiển bị bung rời các chốt định vị; Ốp sau tay lái bị bung rời xô lệch chiều hướng từ trước ra sau; Góc phía dưới cánh ướm bên trái có dấu vết nứt vỡ, kích thước (2,5x1)cm, tâm cao cách mặt đất 47cm; Góc phía dưới cánh ướm bên phải có dấu vết nứt vỡ, kích thước (24x10)cm, tâm cao cách mặt đất 36cm; Đầu mút tay phanh bên phải bị gãy bung rời khỏi phương tiện;

Đầu mút tay lái bên phải có dấu vết mài trượt, kích thước (3x2)cm, tâm cao cách mặt đất 111,5cm; Gương chiếu hậu bên trái bị xô lệch, chiều hướng từ trước ra sau, mặt ngoài của gương có dấu vết trượt xước, kích thước (6,5x5)cm, tâm cao cách mặt đất 114cm. Mặt ngoài của chân gương có dấu vết cong vênh, trượt xước và bám dính chất màu trắng, kích thước (4x2)cm, tâm cao cách mặt đất 100cm; Lõi tay lái bên trái bị bung rời khỏi vị trí ban đầu; Đầu mút bàn đạp chân phía trước bên trái có dấu vết mài trượt, bám dính chất màu cam dạng rỉ sét, kích thước (4x2)cm, chiều hướng từ trước ra sau, tâm cao cách mặt đất 33cm; Mặt ngoài bàn đạp phanh có dấu vết mài trượt, kích thước (2x0,5)cm, chiều hướng từ trước ra sau, tâm cao cách mặt đất 22,5cm; Mặt ngoài ốp bảo vệ ống xả có dấu vết trượt xước, kích thước (3,5x2)cm, chiều hướng từ trước ra sau, tâm cao cách mặt đất 33,5cm; Kỹ thuật an toàn phương tiện: Hệ thống điều khiển, bánh trước, đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu,... bị hư hỏng.

Biên bản khám nghiệm tử thi vào hồi 07 giờ 40 phút ngày 27/3/2025, phản ánh: Khám ngoài, các dấu vết tổn thương trên cơ thể: Vùng cổ phải, cách dưới dải tai phải 03cm có vết thương, kích thước 12cm x 03cm; Vùng ngực có đám sưng nề, bầm tụ máu trên diện 20cm x 30cm; Gãy sập toàn bộ cung trước xương sườn hai bên; Cổ tay trái có vết thương, kích thước 03cm x 01cm; tại vị trí này xương cẳng tay bị gãy; Mặt trước đùi trái có đám xây xát da, kích thước 18cm x 7cm; Gót chân phải có vết thương bong tróc da, kích thước 2cm x 7cm; Mặt ngoài mu bàn chân phải có vết thương, kích thước 7cm x 11cm;

Khám trong: Giải phẫu vùng cổ, nhận thấy: Bầm tụ máu dưới da vùng cổ; Tổ chức da, cơ vùng cổ bị dập nát; Đứt động mạch cảnh; Vỡ đốt sống cổ 2, 3, 4.

Tại Kết luận giám định tử thi số 469/KL-KTHS ngày 31/3/2025 của Phòng K Công an tỉnh H, kết luận: Nguyên nhân chết của ông Ngô Đức H2: Đa chấn thương.

Tại Kết luận giám định số 490/KL-KTHS ngày 07/4/2025 của Phòng K Công an tỉnh H, kết luận: Xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 37R-010.27 có va chạm với nhau; Hai phương tiện va chạm ngược chiều nhau; Vị trí va chạm giữa hai phương tiện: Góc bên trái ốp mặt nạ phía trước phần phía trên cánh yếm bên trái xe mô tô va chạm với góc phía trước bên trái somi romoóc; Vị trí va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-158.14 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 37R-010.27 nằm ở phần đường bên phải đường Quốc lộ 281 thuộc địa phận thôn Đ, xã C, tỉnh Hà Tĩnh theo chiều từ Quốc lộ A đi xã G; Không đủ cơ sở kết luận xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14 kéo theo somi romoóc biển kiểm soát 37R-010.27 và ông Ngô Đức H2 có va chạm với nhau hay không.

Tại kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐG ngày 16/4/2025 của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện C, kết luận: Tổng giá trị thiệt hại của xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254, nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ đen,

đã qua sử dụng (của ông Ngô Đức H2) bị hư hỏng do tai nạn giao thông là 4.610.000 đồng.

Đối với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 37R-010.27, do hư hỏng không đáng kể nên đại diện Công ty Cổ phần D có đơn từ chối định giá tài sản và không có yêu cầu gì về dân sự.

Tại biên bản kiểm tra nồng độ cồn, ma túy người liên quan trong vụ tai nạn giao thông vào hồi 11 giờ ngày 27/3/2025, phản ánh:

Đối với Lương Kim H: Không có nồng độ cồn và âm tính ma túy.

Đối với ông Ngô Đức H2: Định lượng Ethanol (cồn)[Máu] của ông H2 là 6.42mmol/L (định lượng Ethanol (cồn) đối với người được xem không sử dụng rượu, bia là <10.9mmol/L). Đối với kết quả xét nghiệm ma túy, do hồng cầu trong mẫu máu bị vỡ nên không tiến hành kiểm tra được chất ma túy.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật và xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh H đã thu giữ các đồ vật, tài liệu: 01 xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14, màu sơn bạc, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 37R-101.27, màu sơn xanh, đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký số 37028711 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14, mang tên Công ty Cổ phần D; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 1524199 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14 có giá trị đến ngày 11/4/2025; 01 Giấy chứng nhận đăng ký sơ mi rơ moóc số 000834, mang tên Công ty Cổ phần D; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 0188713 của xe sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 37R-101.27 có giá trị đến ngày 29/3/2025; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14 có giá trị đến ngày 14/01/2026; 01 Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14 có giá trị đến ngày 14/01/2026; 01 Giấy phép lái xe hạng FC số 400097008844 mang tên Lương Kim H, do Sở GTVT tỉnh N cấp ngày 19/11/2024, có giá trị đến ngày 19/11/2029; 01 Xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 nhãn hiệu Honda, loại xe Wave RSX, màu sơn đỏ đen, đã qua sử dụng; 01 Giấy đăng ký mô tô số 003626, biển kiểm soát 38Z1-4254, mang tên Ngô Đức H2.

Quá trình điều tra xác định: Đối với xe ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc cùng các giấy tờ kèm theo là tài sản của Công ty Cổ phần D giao cho Lương Kim H quản lý, sử dụng theo phân công hợp đồng lao động, sau khi làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho Công ty theo quy định. Đối với xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 cùng giấy đăng ký xe là tài sản của bị hại Ngô Đức H2, sau khi làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho đại diện gia đình bị hại. Đối với Giấy phép lái xe hạng FC số 400097008844 mang tên Lương Kim H chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Về phần dân sự: Bị cáo Lương Kim H phối hợp với Công ty Cổ phần D tự nguyện hỗ trợ mai táng phí, tổn thất vật chất và tinh thần cho gia đình ông H2 số

tiền là 210.000.000 đồng. Hiện nay, gia đình bị hại không có yêu cầu gì thêm về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Đối với số tiền Công ty Cổ phần D phối hợp với Lương Kim H bồi thường cho gia đình bị hại, giữa Công ty và bị cáo không có yêu cầu gì về dân sự.

Tại bản Cáo trạng số: 07/CT-VKS-KV 3 ngày 14/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh đã truy tố Lương Kim H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng, quan điểm truy tố, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng kết từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS đề nghị: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 400097008844 mang tên Lương Kim H, giấy phép lái xe hạng FC do sở G cấp ngày 19/11/2024 có giá trị đến ngày 19/11/2029.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt không có ý kiến gì tranh luận, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ý thức được việc phạm tội và xin hội đồng xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng và hợp pháp.

Tại phiên tòa vắng mặt đại diện bị hại, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, nhưng xét thấy họ đã có lời khai đầy đủ trong quá trình điều tra, đại diện bị hại không có yêu cầu gì thêm về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, căn cứ điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ vào đề nghị của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử hội ý tại chỗ và quyết định tiếp tục xét xử.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình và thừa nhận trong quá trình hỏi cung đều được tự nguyện khai báo, không bị bức cung, mớm cung hay nhục hình. Lý do sau khi gây tai nạn bị cáo vẫn tiếp tục lái xe đi khỏi hiện trường ban đầu là do lo sợ, còn sau khi đã được anh Nguyễn T2 chở lại hiện trường rồi nhưng sau đó bị cáo vẫn lái xe rời đi là do bị cáo nghĩ rằng đằng nào thì cũng đã vi phạm và bị hại cũng đã chết nên chạy xe về giao hàng cho Công ty đã rồi sau đó sẽ đến cơ quan Công an trình diện. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, các lời khai và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 05 giờ 02 phút ngày 27/3/2025, tại Km 28+300 đường Q thuộc địa phận thôn Đ, xã C, tỉnh Hà Tĩnh, Lương Kim H có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37C-158.14, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 37R-010.27 tham gia giao thông không đi đúng phần đường theo quy định; không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi đi trên đoạn đường vòng dẫn đến phần phía trước bên trái sơ mi rơ moóc va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 38Z1-4254 do ông Ngô Đức H2 điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả: Ông Ngô Đức H2 tử vong, xe mô tô bị hư hỏng, trị giá thiệt hại 4.960.000 đồng. Sau khi gây ra tai nạn, Lương Kim H không dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe đi khỏi hiện trường.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm khoản 26 Điều 9, khoản 1 Điều 10 và điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Dẫn đến việc xe của bị cáo đã va chạm với xe bị hại làm bị hại bị tử vong. Bị cáo biết được việc gây tai nạn là phải dừng xe lại để giải quyết nhưng vẫn đánh xe đi khỏi hiện trường. Lỗi trong vụ án này thuộc về bị cáo, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Vì vậy, việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng người đúng tội, không oan sai. Bản cáo trạng số 07/CT-VKS-KV 3 ngày 14/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn chính xác. Tại phiên tòa lời luận tội của vị đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá đầy đủ tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy lời đề nghị của Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo cũng như các vấn đề khác là phù hợp.

[4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, sau khi phạm tội bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, khắc phục thiệt hại, đã tự nguyện bồi thường toàn bộ phần dân sự theo yêu cầu của đại diện gia đình bị hại, đại diện gia đình bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bản thân bị hại cũng có một phần lỗi là tham gia giao thông mà không có giấy phép lái xe, không chú ý quan sát khi đi trên đoạn đường vòng, bị cáo có bố đẻ là ông Lương Ngọc T được Hội đồng Nhà Nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, sau khi tai nạn xảy ra cũng đã tích cực khắc phục thiệt hại, nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, hoàn cảnh gia đình khó khăn và việc cho bị cáo được hưởng án treo không làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh cũng bảo đảm tính nghiêm khắc. Đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo.

[5] Về phần dân sự: Không ai có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[6] Về vật chứng vụ án: Xét thấy, không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe của bị cáo, nên cần áp dụng các quy định của pháp luật, trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo.

[7] Bị cáo là người cao tuổi nên cần áp dụng điểm d khoản 1 điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 miễn án phí cho bị cáo.

[8] Bị cáo, người đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] *Tuyên bố:* Bị cáo Lương Kim H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

[2] *Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt:*

Bị cáo Lương Kim H 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Công an phường P, thành phố H và UBND phường P, thành phố H giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo điều 68 và khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật Hình sự.

[3] *Về vật chứng vụ án:* Căn cứ điểm b khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại giấy phép lái xe số 400097008844 mang tên Lương Kim H, giấy phép lái xe hạng FC do sở G cấp ngày 19/11/2024 có giá trị đến ngày 19/11/2029 của bị cáo cho bị cáo (hiện đang lưu giữ tại hồ sơ vụ án, khi nào bản án có hiệu lực pháp luật bị cáo sẽ được làm đơn nhận lại).

[4] *Về án phí*: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 miễn án phí cho bị cáo.

[5] *Quyền kháng cáo bản án*: Căn cứ điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSNDKV 3 – Hà Tĩnh;
- CQCSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh;
- CQTHAHS CA tỉnh Hà Tĩnh;
- THADS tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND xã và Công an phường Phú Xuân, Thành phố Huế;
- Bị cáo;
- Đại diện người bị hại;
- NCQLNVLQ;
- Lưu: HSVA; VP-TA.

**TM. H
THẨM P**